

징 계 요 구

일련번호 20 수송 - 1 - 1

제 목 2014 미환수 수송운임 회수업무 태만

소 관 부 서 AAA○○부

관 계 부 서

징계 대상자 ▲▲지역본부 △△부 (특정직) ㄱㄱㄱ

징 계 종 류 해임

징 계 사 유

AAA○○부는 LNG 수송계획 수립, 수송계약 체결 관리, 수송운임 지불·정산, 선박금융, 선박발주, 선박용대선·중고선활용업무, 수송선 배선·운항 지시, LNG수송관련 부대계약 관리 등 LNG수송선 관련 업무를 총괄하는 부서이다.

LNG수송운임은 LNG수송에 실제 소요된 비용을 공사가 100% 지급한다는 실적정산을 기본개념으로 한 수송계약서에 의거, LNG수송선사가 선적을 완료한 이후 수송계약서 제6조1항(취항항로의 운임률과 운임의 지불)에 따라 운임을 지불하고, 제6.5조(운임의 정산)에 따라 정산운임율을 적용하여 정산을 시행한다.

운임의 정산은 LNG 전용선 운임산정기준 제4.4조1)에 따라 산정운임률과

1) LNG 전용선 운임산정기준(1999.7) 제4.4조(정산차액의 처리)

“정산운임율에 따라 계산한 운임액과 산정운임율에 따라 지급한 금액의 차이는 지급일로부터 정산일까지의 일수에 대하여 미화 차이금액에 대하여는 국내거주자 외화예금 이자율(매월 첫 영업일에 한국외환은

정산운임율의 차이에 따른 금액, 즉 정산차액을 수송운임관리 기준 조정합 의서상의 정산기준일자²⁾(익년도 8월31일)까지 실시하도록 되어있으나, 관 행적으로 익년도 12월에 정산을 완료하고 있다.³⁾

ㄱㄱㄱ는 '88.12.19. 공사 공채 10기로 입사하여, '92.4.1.~'95.7.1. 3년 3개 월간 LNG수송업무를 담당한 후, '15.7.31.~'18.12.31. 3년 5개월간 AAA○○ 부장으로 근무하는 등 해당분야에 대한 다년간의 경험을 갖고 있다.

AAA○○부장은 수송운임 지불 및 정산업무 외에도 신규LNG선발주, LNG선박재금융, 수송선 용선 및 대선, 부대계약관리 등 다양한 업무를 수행 한다. 따라서 일상적인 수송운임 지불·정산업무 수행을 위한 운임증빙자료 검토 업무는 담당자에게 일임하여 수행되도록 하고 있다.

그러나, AAA○○부장은 부서 총괄관리자로서 불필요한 수송운임 분쟁상 황이 발생되지 않도록 사전에 방지하여야 하고, 분쟁발생 시에는 이를 조기에 해소시킬 수 있는 다방면의 대응방안을 검토하여 시행할 책임이 있다.

따라서, 2014 회계연도 미환수 수송운임 건의 경우 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장 으로서 실효성 있는 채권담보 확인, 제척기간 검토 지시, 적기 중재 제기 등 실무차원의 정책결정과 실행에 대한 역할과 책임이 있다.

1. 2014 회계연도 수송운임 정산업무 추진 부적정

'14 회계연도 미환수 수송운임 관련 분쟁은 ㅎㅎ◇◇이 재무구조 개선

행 또는 공사와 수송자가 합의하여 지정한 은행에서 고시하는 6개월 일반정기예금이자율의 평균)을 적용 하고, 원화 차이금액에 대하여는 국세청장고시 당좌대월 이자율을 적용하여 산출한 이자상당액을 포함하 여 공사와 수송자 상호간에 보상한다.”

2) 수송운임관리 기준 조정합의서(운임산정기준 관련)

일정	협의	내용
8월31일	공사→수송자	전계약년도 운임정산

3) AAA○○부는 수송계약서 체결이후 운항차수 증가에 따라 정산업무 행정처리 소요 시간 증가 를 사유로 '14 회계연도 운임정산을 포함하여 매 회계연도 수송운임 정산업무를 대부분 익년도 12월말~1월초에 시행 중

노력의 일환으로 '14년 LNG 전용선 사업부문(국적 1,4,6,9,11,14호선)등을 현대LNG에 매각(거래종료일: '14.6.30.)한 이후 '15.12월 수송운임의 정산 과정에서 시작되었다.

공사가 ㄱㄱ◇◇과 ㄲㄲBBB◆◆에 제공한 영업양수도 관련 「계약 양도 등에 관한 동의서('14.6.13.)⁴⁾」에 따르면,

- i)거래종료일 이후 모든 거래관계와 계약상권리·의무가 양수인에게 이전되며
- ii)거래종료일 현재 지급기한이 도래하지 않은 채권·채무는 양수인에게 이전 되도록 하고 있다.

따라서 영업양수도계약 거래종결일('14.6.30)이후 정산운임 관련 채권·채무는 ㄲㄲBBB◆◆에 있다고 보는 게 합리적인 상식이다.

[표1. 국적 1,4,6,9,11,14호선 및 용선4호선 수송운임 정산(안)]

구 분		USD	KRW	원화환산 합계 (세금계산서* 기준)
2014상반기 (ㄱㄱ◇◇)	14년 지급운임	102,058,365.17	18,284,638,060	139,009,478,220
	15년 확정운임	93,015,803.52	15,356,086,336	125,384,480,320
	차액이자	-35,391.52	-282,319,812	-324,184,441
	정산운임	-9,077,953.17	-3,210,871,536	-13,949,182,341
2014하반기 (ㄲㄲBBB◆◆)	14년 지급운임	106,567,518.69	21,580,683,320	147,639,401,178
	15년 확정운임	110,635,607.78	28,092,935,549	158,963,795,992
	차액이자	-44,565.96	309,128,029	256,410,955
	정산운임	4,023,523.13	6,821,380,258	11,580,805,768
합 계	14년 지급운임	208,625,883.86	39,865,321,380	286,648,879,398
	15년 확정운임	203,651,411.30	43,449,021,885	284,348,276,312
	차액이자	-79,957.48	26,808,217	-67,773,486
	정산운임	-5,054,430.04	3,610,508,722	-2,368,376,572

* ㄱㄱ◇◇의 경우 공사요구대로 2015.12.16.일자 세금계산서를 발행했을 경우를 가정하여 작성

그러나 AAA○○부는 동의서와는 달리 ㄲㄲBBB◆◆과 협의하여 '14 회계 연도 정산운임을 상·하반기로 나누어 정산기로 '15.12.2. 결정·통보⁵⁾하였으며

- 4) (동의서 내용 발췌) 양도인은 양수인에게 양도인과 공사 사이에 체결된 계약에 따른 거래관계와 계약상의 지위 및 권리·의무 일체를 거래종결일(2014.6.30.)로부터 양수인에게 이전하고 양수인은 양도인으로부터 이를 승계 받습니다. 다만, 양도인과 공사 사이에 거래종결일 현재 지급기한이 도래한 운임 등에 관한 채권·채무는 양수인에게 승계되지 않고, 양도인과 공사가 계속 권리·의무를 가집니다.
- 5) LNG수송운임 담당자는 ㄲㄲBBB◆◆ 담당자로부터 받은 이메일('15.12.2)을 통해 ㄱㄱ◇◇이 공사와 ㄲㄲBBB◆◆간 위 정산방침에 이의가 있음을 인지함. 그러나 ㄱㄱ◇◇의 이의제기에도 불

동 과정에 ㅎㅎ◇◇의 사전 의견조회는 없었다.

가. '14회계연도 정산운임 상·하반기 구분정산 부적정

ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장으로서 수송운임 담당자의 정산운임(안)이 법률과 계약에 근거하여 합리적으로 산정되었는지 여부를 관리감독을 하여야 하며, 그 과정에서 운임정산(안) 관련 채권·채무의 회수가 원활하지 못할 우려가 발생할 경우 관리자로서 이를 사전에 방지할 수 있도록 최선의 노력을 하여야 할 책임이 있다.

ㅎㅎ◇◇은 '15.12.14. 위와 같은 상·하반기 구분정산 방침에 대한 반박입장을 공문으로 송부⁶⁾하였는데, 동 공문에 의하면 ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆은 영업양수도계약에 따라,

- i) 표표BBB◆◆이 정산과정에서 ㅎㅎ◇◇을 참여시키거나 협의를 했어야 하나 이러한 협의과정이 없었고,
- ii) 수송운임 정산분 집행은 공사와 표표BBB◆◆간 전시행 후 ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆간 배분하도록 되어있는 데, 이에 반하여 상하반기를 나누어 각각 정산하도록 표표BBB◆◆이 일방적으로 공사와 합의하였으며,
- iii) ㅎㅎ◇◇이 공사에 반환하도록 정산된 '14년 상반기 입거수리비의 경우 ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆간 정산이 이미 완료되어 ㅎㅎ◇◇이 공사에 반환할 의무가 없다는 사실을 지적하면서,
- iv) ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆간 이해가 일치하지 않는 부분에 대한 협의를 마치는 시점까지 세금계산서 발행('15.12.17.)과 운임정산분 입출금('15.12.22.)을 연기해 줄 것을 공사에 요청하였다.

이와 같은 내용으로 미루어볼 때 ㅎㅎ◇◇은 공문을 통해 공사가 통보한

구하고 LNG수송운임 담당자는 '14년 상반기와 하반기로 구분하여 정산된 금액을 '15.12.2. 15:36에 ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆을 공동 수신자로 하여 이메일로 통보(세금계산서 기준일: '15.12.17., 정산금 정산일: '15.12.22.)

6) ㅎㅎ◇◇2015-342('15.12.14.)“2014년 운임정산 관련 건”

지급기한인 '15.12.22.까지는 수송운임 정산분 약 130억원을 지급할 의사가 없다는 의사를 표시한 것이다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 '15.12.16. ㅎㅎ◇◇에 반박 이메일을 보내도록 진광선에게 지시하여,

- i) 동의서에 따라 운임등에 관한 채권·채무는 ㅎㅎ◇◇과 ㄲㄲBBB◆◆간 양도되지 않는 것으로 알고 있고,
- ii) 세법상 용역에 대한 추가 지급 또는 일부 취소는 용역을 제공한 법인과 진행되어야 하며,
- iii) ㅎㅎ◇◇과 ㄲㄲBBB◆◆간 입거수리비 정산이 합의된 후 공사와 진행되어야 한다는 것은 받아들일 수 없다고 통보하였다.

그러나, 앞서 살펴봤듯이 위 동의서는 영업양수도계약 거래종결일('14.6.30) 이후 정산운임 관련 채권·채무는 ㄲㄲBBB◆◆에 있다고 해석하는게 합리적이고, 세금계산서 발행주체와 운임정산 주체는 다를 수 있다.7)

또한 ㅎㅎ◇◇이 공문을 통해 ㄲㄲBBB◆◆과 입거수리비 정산을 既 완료한 사실에 근거한 이의제기가 있었던 만큼,

위와 같은 반박 이메일은 AAA○○부가 영업양수도시 제공한 동의서에 대한 불완전한 해석과 ㅎㅎ◇◇의 정산금액 이의제기 사유에 대한 충분한 검토 없이 작성되었다고 볼 수 밖에 없다.

또한 이러한 공사의 반박 의견은 ㄱㄱㄱ의 지시에 따라 담당자의 이메일로 보낼 성질의 것이 아니라 법률자문을 거쳐 위임전결규정상 전결권자(본부장) 공식 보고를 통해 방침을 받아 정식 공문으로 송부했어야 하는 사항이다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 동의서 문구해석시 '14년 법무법인 ㄷㄷ법률자문 결과8)

7) 법률자문 결과('16.1.8, ㅈㅈ) 10p : “2014년 상반기 정산과 관련하여 세금계산서는 ㅎㅎ◇◇이 발행하고 정산은 ㄲㄲBBB◆◆과 하는 경우에는 귀 공사와 관련하여 세법 등 관련 법규에 위반되는 사항은 없는 것으로 사료됩니다.”

8) ※ 「ㄷㄷ◇◇의 전용선 사업 양도 관련 질의」 법무법인 ㄷㄷ 법률자문 결과('14.1.8.)

즉, '동의서상 특별한 합의가 없으면 정산 채권·채무 모두 양수인에게 이전되는 것으로 해석된다'는 의견을 확인하지 않았고, 관련 법률자문도 받지 않은 상황에서 일방적으로 양도인인 ㅎㅎ◇◇에 정산책임이 있다고 판단하였다.

그 결과 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부 담당자들의 당초 상하반기 구분 정산(안)대로 강행하였고, 본부장에게 「2014 회계연도 수송운임 정산결과 보고」를 결재 받으면서 ㅎㅎ◇◇의 이의제기 현황은 보고하지 않았다.

나. ㅎㅎ◇◇ 이의제기 下 표표BBB◆◆ 110억원 지급 부적정

ㄱㄱㄱ는 당시 동의서 해석에 혼선이 있었다는 것을 감안하더라도 ㅎㅎ◇◇이 이의를 제기하여 '14년 상반기 운임 회수가 어려울 것으로 판단되는 상황이라면, 최소한 '14년 상반기 운임미환수 상황이 발생할 리스크를 최소화하기 위해 표표BBB◆◆과 '14년 전체 운임정산(20억원 환수)을 추진하거나 ㅎㅎ◇◇과 표표BBB◆◆의 정산일정을 모두 지연시킴으로서 수송운임 분쟁상황을 미리 방지했어야 했다.

그러나, ㄱㄱㄱ는 ㅎㅎ◇◇의 입거수리비 관련 이의제기를 묵살하고 '15.12.22.수송운임 담당자가 승인요청한 표표BBB◆◆ '14년 하반기 정산금(110억원) 지급전표를 결재하였다.

이에 ㅎㅎ◇◇은 '15.12.23. 공문(ㅎ◇2015-353, "'14년 운임정산 세금계산서 발행 件"9))을 통해 AAA○○부의 동의서 내용 오해를 지적하며 표표BBB◆◆과의 정산을 주장하였고, 사후 외부 법률자문 결과(ㄴㄴ, '16.1.18)도 운임

(3) 정산금에 대한 합의 : 특별한 합의가 없으면, 정산 채권·채무 모두 양수인에게 이전되는 것으로 해석될 것입니다. 만일 정산금이 큰 금액이라면 향후 분쟁을 방지하기 위하여 미리 확인할 필요가 있습니다.

9) 3. 그러나, 귀공사의 위 주장은 귀 공사가 본 건 동의서의 내용을 오해한 데서 비롯된 것으로 보입니다. (중략). 그런데 2014년 운임에 관한 정산은 비록 그것이 거래종결일 이전의 운항과 관련된 부분이 포함되어 있다고 하더라도 적어도 정산과 관련한 채권채무는 2015년 12월 정산이 완료됨으로써 비로소 지급기한이 도래하는 채권·채무이므로, 그 정산과 관련한 채권채무는 모두 HHH에 이전된 것이고, 이러한 내용이 본건 동의서에 명백히 규정되어 있는 이상, 이는 귀 공사에 대한 관계에서도 마찬가지입니다. 따라서 2014년 운임정산과 관련한 권리의무에 관하여 귀 공사는 HHH와 사이에서 정산하여야 합니다.“

정산주체는 표표BBB◆◆이 바람직하다고¹⁰⁾ 판단하였다.

그러나, ㄱㄱㄱ는 위와 같은 법률자문결과에도 불구하고, 표표BBB◆◆에 반환 청구를 하는 것보다 ㅎㅎ◇◇과 정산을 추진하는 것이 합리적이라는 담당자의 판단에 동의하여, 표표BBB◆◆에 기지급한 정산금(약 110억원) 반환 요청 및 표표BBB◆◆에 '14년 전체 운임정산금(약 20억원) 지급요청을 하지 않고 ㅎㅎ◇◇으로부터 130억원을 환수하는 기존 정산(안)을 고수하였다.

이와 같이 ㄱㄱㄱ는 '14회계연도 수송운임 정산 업무를 부적정하게 처리하여 미환수 수송운임 분쟁의 장기화를 촉발하였다.

관련자 주장 및 판단

ㄱㄱㄱ는 '당시에는 ㅎㅎ◇◇이 정산에 이견이 있음을 구두로 보고 받았으나, 공문의 구체적인 내용에 대해서는 알지 못했다'고 주장한다. 그러나 당시 운임담당 차장, 직원들의 진술과 AAA○○부의 업무관행으로 볼 때 이러한 주장은 받아들일 수 없다.

또한 ㄱㄱㄱ는 '14 상하반기 구분정산이 회계상, 세법상 옳으며 '13년도에도 그렇게 시행했다는 직원들의 의견에 대하여 동의하였다고 주장한다. 그러나, 운임 반환청구 대상자인 ㅎㅎ◇◇이 이의를 제기하는 상황하에 담당자가 공식적인 법률·세무검토도 없이 주장하는 사실을 그대로 받아들이는 등 수송 운임 정산 분쟁발생 상황을 방기한 관리책임이 있다.

또한 ㄱㄱㄱ는 '14 회계연도 수송운임 정산분의 채권·채무관계의 발생이 '15.12.14.이고 그 지급기일은 '15.12.22.이지만, '동의서 문구만으로는 '14 회계

10) 법률자문 결과('16.1.8, 자자) 9p : “즉, 본건 정산금 관련한 담당자들의 의사는 최종적으로 본건 정산금과 관련한 지급 및 환수는 ㅎㅎ◇◇으로부터 이루어질 것이지만 귀 공사가 본 건 정산금을 누구에게 청구할 수 있는가와 관련하여 ㅎㅎ◇◇에 청구할 수 있다는 해석과 표표BBB◆◆에 청구할 수 있다는 두 가지 해석이 가능할 것이나 본건 동의서의 문언 해석, 본건 공문을 통해 추단할 수 있는 본건 양수도계약상 당사자들의 의사를 고려하면 본건 정산금의 지급 및 환수는 표표BBB◆◆과 진행하는 것이 바람직하다고 사료됩니다.”

연도 상반기 수송운임 정산 대상자를 판단하기 애매하다'고 주장하였다.

그러나 위 ㄱㄱㄱ 진술에 따라 동의서를 해석하면 '14년 상반기 수송운임 정산분을 ㄲㄲBBB◆◆에 청구해야한다고 해석할 수 밖에 없다. 따라서 ㄱㄱㄱ는 ㅎㅎ◇◇의 당시 이의제기 상황에 대하여 동의서에 따른 채권·채무관계판단을 소홀히 하는 등 당시 담당 부장으로서의 관리책임을 해태하였다.

※ 「1. 2014 회계연도 수송운임 정산업무 추진 부적정」은 징계소멸시효 도과('18.12월)에 따라 징계사유에서 제외

2. 담보력 있는 채권 확보노력 태만

법률자문 결과에 따르면 공사가 ㄲㄲBBB◆◆을 '14년 상반기 정산금 환수의 주체라고 판단할 경우, 공사가 ㄲㄲBBB◆◆에 '14년 미환수 정산금에 상응하는 금액 수준으로 '16년 운임을 미지급하고 상계의 의사표시를 하면 '14년 미환수 정산금과 '16년 미지급운임간의 상계가 가능하다고 되어있다.¹¹⁾

반면 ㅎㅎ◇◇을 '14년 상반기 정산금 환수의 주체라고 판단할 경우, 법원의 지급명령이나 압류명령에 따른 채권보전 조치가 필요하므로 KKKK에 대한 위탁관리비 채권을 회수하기 이전에 보전처분을 할 필요가 있다고 되어 있다.¹²⁾

11) 법률자문 결과('16.1.8, ㄱㄱ) 13p : “본건 정산금의 지급 및 환수주체를 ㄲㄲBBB◆◆으로 해석하는 경우 귀 공사는 본건 정산금 채권을 자동채권으로 하여 ㄲㄲBBB◆◆이 귀 공사에 대하여 보유하게 될 2016년 수송운임 채권에 관하여 ㄲㄲBBB◆◆에 대한 의사표시로 상계할 수 있으며 이러한 상계의 의사표시에는 조건 또는 기한을 붙이지 못합니다.(민법 제492조, 제 493조 참조)”

12) 법률자문 결과('16.1.8, ㄱㄱ) 11p : “채권자는 자신의 채권의 만족을 위하여 채무자의 제3 채무자에 대한 채권을 압류할 수 있습니다. 이러한 채권에 대한 강제집행은 집행법원의 압류명령에 의하여 개시되는 바(민사집행법 제223조 이하 참조), 먼저 강제집행의 요건 즉 집행력 있는 정보 등의 집행권원을 갖춘 다음 압류명령을 신청하여야 합니다.(민사집행법 제28조 등 참조). 따라서, 귀 공사는 지급명령이나 확정판결 등을 받아 집행권원을 갖춘 상태가 아닌 경

그러나, ㄱㄱㄱ가 결재한 '16.1.21. "'14년 ㅎㅎ◇◇ 정산차액 처리방안" (처장 전결)에는 위 법률자문결과 중에 「ㅎㅎ◇◇ 운임 가압류가 가능, ㅎㅎ◇◇ 이 KKKK에게 가지는 위탁관리비 채권압류가 가능」 부분은 명시한 반면, '법원의 지급명령이나 압류명령에 따른 채권보전조치'가 필요하다는 부분은 누락되어 있다.

그 후 '16.6월 ㄱㄱㄱ는 운임담당자가 법률자문결과에 따른 담보권 확보와 정산금의 조속한 회수를 위하여 가압류, 중재 등의 법적 조치 필요(선박가압류→중재→선박압류→선박처분→정산금 회수)를 명시한 「'14년도 ㅎㅎ◇◇ 수송비 미정산금 처리 방안」을 보고받고 처음에는 동의하였다.

그런데 도입처장(ㄱㄴㅇ)가 해운선사에 대한 공사의 '갑질'로 보일 수 있다고 반대하자 이에 동의, 선박가압류 등 조치를 위 문서에서 삭제하도록 하였다.¹³⁾

위와 같이 선박가압류를 보류한 상황이라면 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장으로서 ㅎㅎ◇◇의 KKKK 위탁수수료에 대한 '법원의 보전처분을 통한 가압류' 등 절차를 추진하도록 해야 했다.

그러나 위 수정된 내부보고서의 향후 처리방안에는 추가적인 분쟁방지 및 신속한 판정을 위하여 ㅎㅎ◇◇에 대한 소송 대신 세 당사자 모두 중재에 참여하는 방안을 추진하는 것으로 결론을 내렸을 뿐, 담보력 있는 채권 확보 방안은 제시되어 있지 않다.

한편, 위 보고서 첨부자료에는 ㅎㅎ◇◇에 대한 자산 가압류는 가능하나 법원의 보전처분을 통한 가압류 절차가 필요하다고 명시되어 있는 반면, 본문에는 법률자문결과 권고한 '법원의 지급명령이나 압류명령에 따른 채권보전 조치' 명시 없이 단순히 「ㅎㅎ◇◇의 향후 지불예정인 수송운임에 대하여

우에는 위 위탁관리비 채권에 대한 압류명령을 신청할 수 없으므로 채무자인 ㅎㅎ◇◇이 제3채무자인 KKKK에 대한 위탁관리비 채권을 회수하기 이전에 보전처분을 할 필요가 있다고 할 수 있습니다.

13) '14년도 ㅎㅎ◇◇ 수송비 미정산금 처리 방안(도입처장 전결, '16.6.30, 문서미등록)

채권확보를 추진하겠다」고 되어있어 실질적인 채권확보 계획은 누락 되어 있다.

결국 ㄱㄱㄱ는 KKKK 미지급운임(ㅎㅎ◇◇ 담보채권)과 미환수 수송운임 정산금(공사 미수채권)간 상계가능성을 검토하지 않은 것에 대한 책임이 있다.

그 후 AAA○○부는 각종 업무보고시 동건 관련 담보채권이 이미 확보되어 미환수운임 환수에 문제가 없다고 지속적으로 내부보고를 하였다.

[표2. ㄲㄲBBB◆◆ 운임 미지급 현황]

항차명	USD	KRW	원화환산	당초 지급일
RF19	3,091,170.85	788,688,230	4,419,268,393	'16.4.1
DS04	568,521.50	1,005,556,750	1,673,285,252	'16.4.1
OF21	2,401,179.96	489,981,480	3,249,417,490	'16.4.27
LF01	609,544.76	381,595,170	1,084,644,096	'16.4.28
OF22	2,238,724.02	455,058,240	3,037,202,525	'16.4.29
LF02	607,997.12	380,622,540	1,076,103,582	'16.5.17
합계	9,571,132.21	3,501,502,410	14,539,921,338	

[표3. ㅎㅎ◇◇ 운임 등 미지급 현황(19호선)]

항차명	USD	KRW	원화환산	당초 지급일
LF26	1,032,998.02	937,891,970	2,120,158,204	'16.4.18
OF43	2,834,028.32	3,673,325,516	6,840,068,761	'16.9.7
GLD02	780,525.20	53,889,920	927,687,881	'16.10.6
RF61	1,177,856.46	67,033,674	1,403,311,828	'16.11.7
보험금	1,193,112.26	-	1,446,887,238	-
예멘체선료	133,909.34	1,061,770,642	1,212,766,814	-
합계	7,152,429.60	5,793,911,722	13,950,880,726	

관련자 주장 및 판단

ㄱㄱㄱ는 운임 담당자들이 ㅎㅎ◇◇에 대한 선박 압류 등 채권보전 조치 계획을 보고 받았음에도 불구하고, 도입처장 ㄱㄴㅇ의 ‘가압류 조치 보류’에 동조한 사유는 당시 해운선사에 대한 공적자금 투입 등 정부의 해운업계 경영정상화 추진 노력을 고려한 정부정책에 협조한 대승적 판단이었다고

주장한다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 선박 압류 보류 후, ㅎㅎ◇◇ 담보채권 확보를 위해 법원의 명령이나 판정에 따른 압류가 필요하다는 사실을 법률자문결과(ㄱㄱ, '16.1.8.)를 통해 충분히 인지할 수 있었음에도 아무런 조치를 취하지 않았다.

한편 수송운임 담당자는 위 법률자문을 정확히 이해하지 못하여 공사가 KKKK를 통해 미지급한 ㅎㅎ◇◇의 2016.4~11월 위탁관리비채권 운임 미지급만으로는 '14년 정산금 채권과 자동상계가 불가능하다는 사실을 인지하지 못했다고 진술하였다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장으로서 공사의 이익이 침해되지 않도록 旣 확보한 담보채권의 성질에 대한 법률검토를 철저히 하도록 관리감독을 했어야 했다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 약 130억원의 채권확보를 위한 조치를 추진하면서 관련 법률자문결과도 제대로 읽어보지 않았고, 담당자 보고서를 근거로 KKKK 19호선 운임 미지급만으로 담보채권이 확보되었다고 안일하게 판단하고 채권보전 및 관리업무를 태만히 하였다.

특히 공사가 ㅎㅎ◇◇ 미회수 운임에 대해 실효성 있는 담보채권을 확보했다면 ㅎㅎ◇◇은 3자 중재 등에 좀 더 성실히 임했을 것이다.

3. 제척기간 검토 부실 및 중재추진 지연으로 위험 초래

ㄱㄱㄱ는 다년간 수송 업무를 경험하였으므로 본건과 관련하여 종합적인 의사결정과 업무집행을 할 수 있는 역량과 지위를 갖고 있었다.

제척기간(除斥其間)이란 권리를 행사할 수 있는 법정기간으로, 제척기간

관련 분쟁은 해운업에서 빈번히 발생하는 이슈로서 미회수 채권이 있는 경우 관련자는 “주의 의무”를 갖고 당연히 검토했어야 할 사항이다.¹⁴⁾

수송계약상 AAA○○부는 ‘14년 상반기 수송운임 정산을 ‘15.8.31.까지 완료하여야 한다. 그러나 AAA○○부는 정산대상 선박이 증가하면서 동 기한을 넘겨 익년 12월에 운임정산을 완료하고 있으며 당시에 운임정산 작업 완료와 청구를 ‘15.12월에 실시하였다.

‘19.12.19. 대한상사중재원은 공사의 ㅎㅎ◇◇ 대상 ‘14 회계연도 수송운임 정산분 청구 중재건에 대하여 「상법 제840조(선박소유자의 채권·채무의 소멸)에 따라 ‘제척기간’ 2년이 도과되었다는 이유로 ‘각하’ 하였다. 이에 따르면 ‘14년 정산금 채권의 제척기간이 ‘17.8월말~12월 사이에 도과된 것이다.

비록 공사가 위 중재판결에 불복하여 중재판정 취소소송을 제기(‘20.3.23.) 하여 최종 결과가 나온 상황은 아니지만, 수송운임을 담당하는 부장으로서 제척기간 사전 검토하지 않아 수송운임 미환수 위기상황을 초래한 책임이 있다.

한편, ‘16.10월 내부보고¹⁵⁾(ㄱㄴㅇ 저장 보고)를 보면 ㅎㅎ◇◇이 ‘해당 중재 효력이 향후 표표BBB◆◆과의 양도가액 분쟁소송에 영향을 미치지 않음을 중재합의에 명시할 것을 주장’하였고, 표표BBB◆◆이 이에 반대함에 따라 결렬된 것으로 되어있다.

또한 위 보고서상 ‘16.10.20. 현재 공사가 운임채권 미지급등을 통해 확보한 채권은 ㅎㅎ◇◇ 약 120억 원(95%), 표표BBB◆◆ 약 125억 원(104%)에 이른다고 되어있으며, 향후일정은 ‘16.11월까지 중재합의서를 확정, ‘17년 상반기

14) 상법 제840조(선박소유자의 채권·채무의 소멸) ① 선박소유자의 용선자 또는 수하인에 대한 채권 및 채무는 그 청구원인의 여하에 불구하고 선박소유자가 운송물을 인도한 날 또는 인도할 날부터 2년 이내에 재판상 청구가 없으면 소멸한다. 이 경우 제814조제1항 단서를 준용한다. ② 제1항의 기간을 단축하는 선박소유자와 용선자의 약정은 이를 운송계약에 명시적으로 기재하지 아니하면 그 효력이 없다.

15) ‘16.10월 “‘14년 ㅎㅎ◇◇ 수행항차 운임정산 처리현황(문서 미등록)

내 중재를 완료하여 ㅎㅎ◇◇으로부터 정산금을 회수하겠다고 되어있다.

위 보고서에는 '17년 상반기 까지 중재를 통한 미환수 운임채권 회수를 완료하겠다는 AAA○○부의 자체 회수기한이 명시되어 있다. 따라서 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장으로서 이를 준수하기 위한 노력을 다해야 했다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 '16년 말 ㅎㅎ◇◇과 ㄲㄲBBB◆◆간 3자중재가 결국 무산되었음에도 그 사실을 내부보고조차 하도록 하지 않았고, 그 후 동 미환수 수송운임건을 각종 업무보고 및 업무인계인수서 상 현안업무에서 배제하였다.

이는 ㄱㄱㄱ가 양선사로부터 既 확보했다고 판단한 채권의 담보력에 확신을 갖고, 해운선사간의 분쟁을 공식화하는 중재신청이 꼭 필요한 것은 아니라고 안일하게 판단하여 중재신청 자체를 검토하지 않은 것이다.

관련자 주장 및 판단

ㄱㄱㄱ를 비롯한 AAA○○부 직원들은 상법상 제척기간에 대해 알지 못했고 KC-1 사고 등 타 현안업무 추진으로 업무가 과중하여 '14년 미환수 수송운임 정산금 회수 업무가 우선순위에서 배제되었다고 주장하였다.

그러나, 다년간의 LNG수송분야 경험자이자 연간 1조원을 상회하는 LNG 수송운임 담당 부장으로서 해운업계에서 빈번히 발생하는 수송운임 “제척기간”문제에 대해 사전 지식이 없었다는 주장만으로 약 130억원의 운임 미회수 위험을 초래하게 된 책임을 면하기는 어려우며,

'16년말 3자간 중재합의 결렬 후, 자체 계획대로 '17년 상반기 까지 중재를 신청했으면 제척기간 문제로 인한 위험은 발생하지도 않았을 것이라는 점에서 타업무에 집중하느라 중재신청 업무를 우선순위에서 배제하였다는 주장은 받아들일 수 없다.

결국 '19.12.19. ㅎㅎ◇◇과의 중재건 판정결과 제척기간도과를 이유로 중재신청이 각하되었으므로, ㄱㄱㄱ는 자체 수립한 중재일정이 지연되는 것을 방지하여 공사가 약 130억원의 수송운임을 환수하지 못하게 되는 현실적인 위험에 처하도록 만든 책임이 있는 것이다.

4. 제척기간 인지후 후속업무 부적정

'18.3.16. 표표BBB◆◆은 '16년 미지급 운임 관련 공사를 상대로 대한상사중재원에 중재를 신청하였다. 그 후 표표BBB◆◆ 담당자는 '18.3.22. 공사를 방문하여 중재신청 상황을 설명하였고, 익일('18.3.23.) '상법 제 840조에 따라 해상운송운임 제척기간 2년이 도과 될 우려가 있음'을 설명하는 이메일을 AAA○○부 운임담당자 3명(HS○, HK○, BH○)에게 발송하였다.

이에 대하여 수송운임 담당자 ㅎㅎㅎ는 표표BBB◆◆의 메일을 수령한 당일('18.3.23) 오후에 답신 메일을 보내어 표표BBB◆◆의 일부 선박의 경우 선주로서의 제척기간을 규정하는 상법 제 840조(선박소유자의 채권·채무의 소멸) 적용대상이 아닌 상법 제814조(운송인의 채권·채무의 소멸)¹⁶⁾를 적용받아 제척기간이 1년 이므로 이미 제척기간이 도과한 항차가 있다고 회신하는 등 상법상 제척기간에 대한 폭넓은 검토를 바탕으로 표표BBB◆◆의 약점을 지적하였다.

위와 같은 이메일 답변내용으로 볼 때, AAA○○부는 최소 '18.3월부터는

16) **상법 제814조(운송인의 채권·채무의 소멸)** ①운송인의 송하인 또는 수하인에 대한 채권 및 채무는 그 청구원인의 여하에 불구하고 운송인이 수하인에게 운송물을 인도한 날 또는 인도할 날부터 1년 이내에 재판상 청구가 없으면 소멸한다. 다만, 이 기간은 당사자의 합의에 의해 연장할 수 있다. ②운송인이 인수한 운송을 다시 제3자에게 위탁한 경우에 송하인 또는 수하인이 제1항의 기간 이내에 운송인가 배상 합의를 하거나 운송인에게 재판상 청구를 하였다면, 그 합의 또는 청구가 있는 날부터 3개월이 경과하기 이전에는 그 제3자에 대한 운송인의 채권·채무는 제1항에도 불구하고 소멸하지 아니한다. 운송인과 그 제3자 사이에 제1항 단서와 동일한 취지의 약정이 있는 경우에도 또한 같다. ③제2항의 경우에 있어서 재판상 청구를 받은 운송인이 그로부터 3개월 이내에 그 제3자에 대하여 소송고지를 하면 3개월의 기간은 그 재판이 확정되거나 그 밖에 종료된 때부터 기산한다.

수송운임관련 제척기간(상법 제840조,제814조) 존재 사실을 인지하였으며 동 과정에서 ㄱㄱㄱ도 담당 부장으로서 인지했다고 보아야 한다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 위와 같이 수송운임 관련 제척기간 존재사실을 인지한 이후에도 '14년 공사의 수송운임에 대한 제척기간 도과('17.12월)사실에 대해 내부보고하거나, 중재수행부서인 법무주관부서에도 알리지 않는 등 동건 소관부서장으로서의 역할을 부적정하게 수행하였다.

만약 ㄱㄱㄱ가 공사의 제척기간 도과사실을 내부보고 하고 법무주관부서에 통보했다면, 공사 경영진이 나서서 ㅎㅎ◇◇ 중재신청('18.11.2.) 前 공사의 제척기간을 사후에라도 연장토록 유도하거나 최소한 중재과정에서 ㅎㅎ◇◇이 이를 문제 삼지 않도록 사전에 협의를 할 수도 있었다.

관련자 주장 및 판단

ㄱㄱㄱ는 '18.3월 ㄹㄹBBB◆◆의 중재신청사유가 '제척기간' 도과 우려였다는 사실을 인지하지 못했다고 주장하였고, 이는 운임담당직원들도 마찬가지였다.

그러나 감사과정에서 '18.3월 ㄹㄹBBB◆◆의 이메일이 발견되자 운임담당 직원들은 뒤늦게 동 제척기간 인지사실을 시인하였다.

그리고 그간의 AAA○○부 직원들의 업무관례와 실제 담당자의 진술에 따라 위 이메일은 ㄱㄱㄱ 부장에게 보고되었고 이에 따라 ㄱㄱㄱ 부장은 '18.3월부터 제척기간에 대해 인지하고 있었다고 볼 수밖에 없다.

일반인의 상식으로 볼 때, ㄹㄹBBB◆◆이 '제척기간 도과' 우려로 중재를 신청했는데 공사 운임담당자와 관리자가 공사 미환수 운임에 대한 '제척기간' 자체를 검토하지 않았음은 이해할 수 없다.

5. KKKK 제척기간 연장동의 부적정

ㅎㅎ◇◇은 '18.4.2. 공문17)을 통해 KKKK에 '16년 미지급 위탁수수료 채권관련 제척기간 도과('18.4.7.)전에 i)공사를 상대로 중재를 신청하거나(공문발송만으로는 제척기간을 준수한 것으로 인정되지 않음) ii)공사와 합의에 의하여 본건 운임채권의 제척기간을 연장(상법 제840조 제1항 단서, 상법 제814조 제1항 단서)하는 등 필요한 법적 조치를 취할 것을 요청하였다.

이에 ㄱㄱㄱ는 이와 같은 사실에 대한 본부장·처장 등 내부보고도 없이 운임담당자에게 KKKK의 공사에 대한 운임채권 제척기간 연장에 동의하는 메일을 KKKK에 '18.4.4. 송부하도록 지시하였다.

앞서 살펴본 바와 같이 ㄱㄱㄱ는 이미 '18.3월부터 표표BBB◆◆을 통해 '제척기간'에 대해 이해하고 있었다. 동 제척기간은 일반적으로 운임을 받는 선사들에게만 적용되는 것이 아니라 송하인이지만 정산운임을 회수받는 공사에도 적용된다는 사실은 AAA○○부장으로서 약간의 주의만 기울여도 충분히 알 수 있는 사실이다.

따라서 ㄱㄱㄱ는 위와 같이 AAA○○부가 KKKK에 제척기간 연장 동의 메일을 보내기 전에 공사의 2014 회계연도 미환수 수송운임 정산분에 대한 적용가능성과 향후 ㅎㅎ◇◇과 중재시 파급효과 등을 검토하여 위임전 결규정상 수송운임 정산분 결재권자인 본부장 결재를 득한 후 KKKK에 제척기간 연장승인 여부를 결정했어야 했다.

그리고 당시 공사 미환수운임에 대한 제척기간이 도과된 사실을 '18.3월부터 알고 있었으므로, ㄱㄱㄱ는 담당부장으로서 ㅎㅎ◇◇에 공사의 제척기간 연장을 동시에 요구하거나 향후 중재시 이를 문제삼지 않겠다는 다짐을 받도록 하는 등 대응방안을 마련토록 했어야 했다.

17) 관련공문 : ㅎ◇ 제2018-65('18.04.02.)“△△△△△호 관련 미수금 청구”
(수신자 : KKKK, 참조 : ○○●●공사)

그러나 ㄱㄱㄱ은 130억원이 넘는 수송운임 채권의 제척기간을 연장해주면서 내부보고서도 없이, 공문도 아닌 개인 이메일로 KKKK의 공사에 대한 운임 채권 제척기간 연장에 동의토록 하는 등 상위자나 관련부서에 동 사실을 알리지 않고 부적정하게 처리하였다.

관련자 주장 및 판단

ㄱㄱㄱ은 KKKK의 운임채권 제척기간 연장('18.4월)에 대해 보고받은 바 없다고 하였다. 그러나 KKKK 제척기간 연장동의 이메일을 송부한 담당자는 '공사가 제척기간 연장에 동의하지 않을 경우 ㅎㅎ◇◇이 공사를 상대로 중재를 제기하여 사건이 커지는 것이 바람직하지 않다'는 ㄱㄱㄱ 부장의 의견에 따라 제척기간 연장을 승인했다고 진술하였다.

위와 관련 AAA○○부의 그 간의 업무관행으로 볼 때 직원이 단독으로 부장의 제척기간 연장 승인의사도 확인하지 않고 공문에 준하는 이메일을 송부하여 KKKK 제척기간 연장에 동의하였다고 보기는 어려우며, 이에 따라 ㄱㄱㄱ의 제척기간 연장 미인지 주장은 받아들이기 어렵다.

ㄱㄱㄱ은 이미 ㅎㅎ◇◇에 대한 채권확보가 완료되어있으므로 제척기간 도과와 관계없이 미환수 운임채권회수에 문제가 없다고 판단하고, 내부보고 없이 조용히 KKKK의 제척기간을 연장해줌으로써 공사내에서 이슈화되는 것을 회피하고자 했던 것으로 판단된다.

6. 중재 응소·제소방침 미보고

위임전결규정(별표)에 따르면 소송가액 10억원 이상 중재(소송)에 대한 응소 또는 제소방침은 본부장 전결사항으로 되어있다.

또한 중재법 제37조(중재판정의 승인과 집행)에 의하면 '중재판정은 양

쪽 당사자간에 법원의 확정판결과 동일한 효력'을 가지며, 공사가 '14년 미환수 정산금에 대한 채권확보 차원에서 미지급한 '16년 운임에 대한 표표BBB◆◆의 중재신청은 공사의 미환수운임 채권에 미치는 영향을 고려할 때 경영진에 보고를 요하는 중요사항에 해당한다.

표표BBB◆◆과 ㅎㅎ◇◇ 각각의 중재건은 130억원이 넘는 중요한 중재건으로서, 본부장 보고를 통해 중재에 대한 응소 또는 제소방침 결정을 받는 절차는 필수적이다.

따라서 ㄱㄱㄱ는 '18.3월 표표BBB◆◆의 공사 대상 중재신청 직후에는 중재에 대한 응소방침을, '18.11월 공사의 ㅎㅎ◇◇ 대상 중재신청 직전에는 제소방침을 본부장에게 보고했어야 했다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 위 두건의 중재에 대하여 응소 및 제소방침을 보고하지 않아 위임전결규정을 위반하는 등 경영진 보고의무를 방기하여 담당 본부장, 처장이 정확한 상황판단에 근거하여 중재에 대응하기 어렵게 하였다.

이에 체계적인 현황점검 및 대응방안 수립 없이 중재심리에 임하게 되었고, 담당 본부장, 처장은 '14년 수송운임 정산금 미환수 사태와 관련 정확한 실태파악을 통해 대응할 기회를 갖지 못하였다.

7. 사무 인계·인수서 미작성

취업규칙 제56조(사무인계) 제1항에 따르면 '직원이 퇴직·전직·휴직하거나 기타 근무상 변동이 있을 시 그 담당사무와 보관중인 문서·물품의 목록 및 사무처리에 관한 요령 등을 기재한 인계서를 작성하여 후임자에게 인계'하여야 한다.

따라서 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장 후임인 ◇◇◇◇ 처장(AAA○○부장 겸직)에게 동건을 포함한 주요 업무추진현황을 인계하여 후임자가 중단 없이

처리할 수 있도록 했어야 했다.

그러나 ㄱㄱㄱ는 AAA○○부장로서 후임 ◇◇◇ 처장(AAA○○부장 겸직 [‘19.1.1~‘19.3.31])에게 업무 인계시 사무 인수·인계서를 작성하지 않는 등 AAA○○부 업무를 제대로 인계하지 않았으며, 이에 따라 ◇◇◇ 처장이 표표BBB◆◆과 ㅎㅎ◇◇ 중재건에 대하여 AAA○○부장(겸직)으로서 적절하게 대응하지 못하게 되는 원인을 제공하였다.

조치할 사항

ㄱㄱㄱ는 공사내 LNG수송분야 전문가이자 AAA○○부장으로서는,

- i) ㅎㅎ◇◇ 운임채권 확보를 위해 KKKK 19호선 운임을 미지급하는 것이 법률적으로 어떠한 효과가 있는 것인지 확인해보지 않았고
- ii) 자체 환수시한(‘17.6월말) 수립 후에도 중재신청을 하지 않았으며
- iii) 공사의 미환수 운임에 대한 상법상 ‘제척기간’을 검토해 보지도 않았고
- iv) ‘18.3월 제척기간 인지후에도 중재담당 소송수행부서에 ‘제척기간’ 관련 사항을 통보토록 하지 않아 공사가 ‘제척기간’에 대해 원활히 대응할 수 없는 상황에 처하도록 방기하는 등 미환수 운임 환수업무 관리를 태만히 하였으므로, 공사 「인사규정」 제37조와 「취업규칙」 제7조의 ‘성실의무’를 위반하였다.

또한, v) ‘18.4월 KKKK 제척기간 연장요청에 대하여 본부장·처장 등 내부 보고도 없이 부장직권으로 이를 승인토록 하였고,

- vi) 중재에 대한 응소·제소방침을 보고토록 하지 않아 담당본부장·처장의 중재건에 대한 의사결정권한이 행사되는 것을 방해하였으며,
- vii) 사무 인계·인수서를 작성하지 않아 미환수 수송운임 회수업무인계를 소홀히 하는 등 「문서규정」 제27조와 제30조, 「위임전결규정」, 그리고 「취업규칙」 제56조를 위반하였다.

이상과 같이 미환수 수송운임관련 업무 태만으로 공사에 약 130억원의 금전적 손실위기와 추가적인 소송·지연이자 비용을 초래하고, 공사의 이미지와 신뢰도를 훼손되게 한 ㄱㄱㄱ에게 「인사규정」 제48조 및 「상벌규정」 제17조에 따라 아래와 같이 징계처분 하시기 바랍니다.

※ 「1. 2014 회계연도 수송운임 정산업무 추진 부적정」은 징계소멸시효 도과('18.12월)에 따라 징계사유에서 제외

[관련자]

AAA○○부 2급 ㄱㄱㄱ (現 ▲▲지역본부 △△부 특정직)[해임]

[별첨] 2014 회계연도 수송운임 정산 업무 관련자 역할

○○●●공사 상임감사위원 (인)

[별첨] 2014 회계연도 수송운임 정산 업무 관련자 역할

ㅂㅂㅂ 본부장 (`15.7.31~`17.6.30)	• LNG계약 및 LNG 수송관리 총괄 - 수송운임 정산 보고에 대한 최종 검토·승인 전결권자 - 수송관리 현안사항 발생 시 관리책임 수행
ㄱㄴㅇ 처장 (`15.7.31~`17.12.31)	• LNG 도입지원 및 수송관리 총괄 • 수송운임 정산(안) 검토자 - 수송운임 분쟁상황 발생 시 현황판단과 처리방안 마련에 있어 차상위 감독자로서의 관리책임
ㄱㄱㄱ 부장 (`15.7.31~`18.12.31)	• 수송운임 정산업무 총괄 부장 - 실무자들에게 수송운임 지불·정산 등 일상적 업무 일임 • 수송운임 분쟁상황 발생 과정에서 공사차원의 대응 방안 결정 시, 실무책임자로서 역할 수행 • 담보채권 확보, 중재제기·대응 등 정책적 판단 사항 주체
□◇S 차장 (`14.1.21~`18.2.27)	• 수송운임 정산업무 담당 차장 • 수송운임 지불·정산 관련 일상 업무는 실무자에게 일임 - 수송운임 분쟁상황 발생 후 현황 검토 및 대응방안 수립과정에서 실무자와 협의하여 결정
□◆J 주임 (`12.1.30~`17.6.19)	• 수송운임 정산업무 실무 담당자 • 수송운임 지불·정산 등 일상 업무(예 : 선사 제출 비용 증빙의 적정성 판단 등) 시 실질적 역할 수행 - ㅎㅎ◇◇·표표BBB◆◆ 정산 담당자(차장급) 직접 상대 • ㅎㅎ◇◇-표표BBB◆◆ 간 영업양수도(2014.6.30)이후 2013·2014 회계연도 수송운임 정산 수행 - '14년 정산결과 보고(본부장), 법률자문, 회의록 등 기안자 - 수송운임 정산관련 ㅎㅎ◇◇ 이의제기 반박 메일 작성
□○B 직원 (`13.12.16~`19.2.26)	• 수송운임 정산관련 진광선 주임 보조 - 정산결과 통보 공문 발송, 표표BBB◆◆ 지급 전표처리 • 진광선 교육선발 파견 이후, 정산금 회수업무 담당 - KKKK의 미지급 운임 제척기간 연장 요청시 본인 메일로 승인